

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת יעקב אשר
משה גפני
אורי מקלב

פ/25/1312

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (פטור מתשלום דמי חניה לרכב של כונן רפואת חירום עם ציוד), התשפ"ג-2023

הוספת סעיף 4ב70. 1. בפקודת התעבורה¹, אחרי סעיף 3ב70 יבוא:

"פטור מתשלום דמי 4ב70. (א) על אף האמור בהוראות לפי פקודה זו חניה לרכב של כונן רפואת חירום עם ציוד
ובחוקי עזר, רכב של כונן רפואת חירום יהיה פטור
מתשלום דמי חניה בחניון ציבורי (בסעיף זה –
הפטור)."

(ב) השר, בהתייעצות עם שר הבריאות, רשאי
לקבוע הוראות לעניין סעיף זה, לרבות חובת כונן
רפואת חירום להציג תג זיהוי ברכב, סמכות גוף
הצלה כאמור בסעיף קטן (ג) להנפיק תג זיהוי,
הגבלה על מספר כונני רפואת החירום הזכאים
לפטור והציוד שכוון רפואת החירום נדרש להחזיק
ברכבו לשם קבלת הפטור.

(ג) לעניין סעיף זה –

"גוף הצלה" – כהגדרתו בפסקאות (1) ו-(5)
להגדרה "גוף הצלה" שבסעיף 90א לפקודת
המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971²;

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.
² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390.

"חניון ציבורי" – חניון שאינו בבעלות פרטית,
המיועד לשימוש הציבור ואשר מקומות
החניה שבו אינם מוצמדים למשתמשים
מסוימים, וכן דרך עירונית או חניון שחוק
עוזר מחייב תשלום בשל חניה בהם;
"כונן רפואת חירום" – אדם הפועל במסגרת גוף
הצלה וברשותו ציוד למתן עזרה ראשונה."

דברי הסבר

מידת הצלחתם של טיפולי רפואת החירום תלויה במידה רבה במהירות שבה מגיע כונן רפואת החירום לחולה. בישראל קיים מערך של כונני רפואת חירום, ובהם רופאים, פראמדיקים וחובשי רפואת חירום, הפועלים בהתנדבות ומופעלים על ידי גופי הצלה מוסמכים המאפשרים על ידי משרד הבריאות. עם גופים אלו נמנים ארגון מד"א וארגון איחוד הצלה, שמפעילים כוננים בפריסה ארצית, עם מערכת איתור ומערכת קשר בין הכונן לבין מוקד החירום, כשברכבם של הכוננים יש ציוד עזרה ראשונה מציל חיים. מטרת הצעת החוק היא לעודד את כונן רפואת החירום לצאת מביתו עם רכב שבו נמצא ציוד להצלת חיים כדי להיות נגיש להגשת עזרה ראשונה במקרה הצורך. לפיכך, מוצע להעניק פטור מתשלום דמי חניה לרכב כונן רפואת חירום שבו יש ציוד מציל חיים. יצוין כי עלות ההטבה של פטור מתשלום דמי חניה נמוכה בהרבה מהסכום שמוציא כונן רפואת החירום מכספו הפרטי בשל יציאה למקרי חירום לשם הגשת עזרה ראשונה. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים, על שולחן הכנסת העשרים ושתיים, על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/5908; פ/1081; פ/325; פ/101/24). הצעת החוק זהה לפ/101/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)